

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1128/2535

นางจริยา กล่อมสอาด

โจทก์

นายถวิล จันทรสุริยะ

จำเลย

นายถวิล จันทรสุริยะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่จงใจขาดนัด ยื่นคำให้การเป็นฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้งคำสั่งศาลไว้ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ประกอบ มาตรา 247 ส่วนฎีกาในเรื่องอื่นล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าคดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทไม่ปรากฏความเห็นแย้ง หรือคำรับรองให้ฎีกา จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยปัญหาข้อกฎหมาย และการที่จำเลยได้ยื่นคำร้อง ขอยื่นคำให้การ โดยกล่าวอ้างว่ายื่นไม่ทันเพราะจำเลยป่วย ซึ่งเป็นการคัดค้านคำสั่ง ของศาลที่ให้จำเลย ขาดนัดยื่นคำให้การนั้นแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 51)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายื่น ให้จำเลยโอนที่ดินบางส่วน ตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์เลขที่ 24 ตั้งอยู่ที่ตำบล ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ

25 ไร่ ให้แก่โจทก์หากโอนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โจทก์ แทน
คำขออื่นให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 49)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่จงใจขาดนัดยื่น คำให้การขอให้ ศาลอนุญาตให้จำเลย
ยื่นคำให้การ จำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่ง ขาดนัดยื่นคำให้การของศาลไว้ คำร้องขอยื่นคำ
ให้การซึ่งยื่น ไว้ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งดังกล่าว หาใช่คำโต้แย้งหรือคัดค้าน ไม่ ส่วน
ฎีกาที่ว่าจำเลยมิได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและ รับชำระเงินตามฟ้อง จำเลยจึง
ไม่ต้องโอนที่ดินให้โจทก์ทั้ง ราคาที่ดินก็ไม่เกิน 10,000 บาทนั้น เป็นฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่จงใจขาดนัดยื่น คำให้การขอให้ ศาลอนุญาตให้จำเลย
ยื่นคำให้การ จำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่ง ขาดนัดยื่นคำให้การของศาลไว้ คำร้องขอยื่นคำ
ให้การซึ่งยื่น ไว้ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งดังกล่าว หาใช่คำโต้แย้งหรือคัดค้าน ไม่ ส่วน
ฎีกาที่ว่าจำเลยมิได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและ รับชำระเงินตามฟ้อง จำเลยจึง
ไม่ต้องโอนที่ดินให้โจทก์ทั้ง ราคาที่ดินก็ไม่เกิน 10,000 บาทนั้น เป็นฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สิทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ